جـــــــــامعة المستقبل
كلية الشريعة والقانون
قسم الفقه وأصوله

بحث مقدم لاستكمال الوحدات المطلوبة لنيل درجة بكالوريوس :

بعنوان:

الوديعة في الفقه الإسلامي

إعداد الطالبة :

عائشة محمد روبلي

رقم الجامعي:٣٦/٤٠٨

إشراف أستاذ : بشير شيخ حسن

العام الجامعي ١٤٤١هـ٢٠٢٠م


بسم الله الرحمن الرحيم

إستهلال

قال تعالى﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ ﴾[1]

وقال تعالى﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ﴾[2]

وقوله صلي الله عليه وسلم"أدالأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك"سنن أبوداوود

وقوله صلى الله عليه وسلم "والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه" صحيح مسلم

[1] سورة المائدة ٢.

[2] سورة النساء ٥٨.

إهداء

أهدي هذا البحث المتواضع إلي أسمى من في الوجود وأغلى من في الحياة ،إلى من قرن الله الإحسان إليهما بطا عته سبحانه وتعالى ، إلى من ربياني صغيراً وشملاني بعطفهما كبيراً، إلى من أوصاني الله أن أخفض لهماجناح الذل من الرّحمة إلى والدي الكريمين حباً وبراً واعترافاً بالتقصير والعجزعن ردالجميل.

إلى أمي الحنونة التي سهرت كثيراًعلى رعايتي وتربيتي مندنعومة أطفاري

جزاهاالله خيراًوأطال الله عمرها وحفظها الله في الدارين.

وإلى أبي الحبيب الذي قدّم تعليمي وتربيتي على كل نفيس وغالي كل جهد في سبيل نشأتي أسأل الله تعالى أن يغفرله ويرحمه ويجمعنافي جنات ونهر في مقعدصدق عند مليك ممقتدر.

وإلي أخي الكريم ألذي كان بمثابة الأب من خلال دراستي أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنا ته ،وجميع إخوتي وأخواتي حفظهم الله ورعاهم .

وكما أهدى إلى أساتذتي الكرام و إلى كل من له فضل وأقول لهم جزاهم الله خيراً.

إلى جميع من وقف هذه إلى جانبي في إتمام هذه الرسالة .

والله الموفق.

ألشـــــكروالتقـــــــدير

ألحمدلله العزيز الغفار ،القدير المتعال،مكوّر اليل على النهار ومكوّرالنهار على اليل،تذكرة لأولي القلوب والأبصار، والصلوات الله وسلام على النبي المختار محمدبن عبدالله خير خلق الله ومصطفاه ،وعلى آله وصحبه ومن ولاه ،أحمدالله حمداًيوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافي مزيده أشكره على ماأنعم عليّ من نعمة الإسلام وهي أكبر نعمة في الكون وأشكره أيضاًعلى إتمام بحثي في الوقت المحدد .

واقدم شكري وتقديري إلي والديّ الكريمين أمي الحنون وأبي العزيز الذي يترددفي قلبي ولاأملك إلاأن أدعو الله له اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة.

وأوجه خالص الشكرإلى أستاذي ومشرفي في البحث الذي جادبوقته النفيس على الرّغم من كثرة واجبا ته بالإشراف على هذاالبحث حتي تمكنت من خلال نصائحه وارشاداته وتصويباته وملاحظاته من إخراج البحث الى الوجودأسأل الله تعالى أن يجعل في ميزان حسناته .

وأقدم با لشكرالجزيل إلي جميع أساتذتي الكرام من خلال مراحل تعليمي.

وإلي كل من قدم لي صغيرةً أو كبيرةً أثناء كتابتي لهذاالبحث المتواضع .وأقول لهم جزاهم الله خيراً وأخص بالشكرأخي الفاضل الذي اعانني بعدالله عز وجل في تحقيف آ مالي وطموحاتي فله مني جزيل الشكر والإحترام.

اسجل شكري وتقديري مدير الجامعة المستقبل/علي تواني محمود الذي لا يزال توجيها ته و إرشاداته في قلبي فجزاه الله خيراً.

وأخيراً أقدم الشكر إلي زملائي ورفيقاتي أسأل الله تعالي أن ينفعنا بهذا العلم.

ألمقـــدّمـــة

الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد:

فإن المحافظة على حقوق ـ الله ـ تعالى وحقوق العباديتطلب خلقاًثابتاً لايتغيرولايختلف باختلاف الأيام ،لذا جاء الإسلام يراقب من مقتنعة ان يكون ذا ضمير يقط، تصان به حقوق الله وحقوق العباد، وتحرس به من دواعي التفريط والإهمال ،ومن ثم أوجب علي المسلم ان يكون اميناً، فالأمانةفي نظر الشارع الحكيم واسعة الدلالة،حيث إنها ترمز إلي معان شتى ،مناطها جميعاًشعورالمرءبتبعته في كل يوكل إليه ،وإدراكه الجازم بأنه مسئول عنه أمام الله سبحانه وتعالى ،وذلك على النحو الذي فضله الحديث الشريف حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"( )حيث قال صلي الله عليه وسلم:"أدالأمانة إلي من ائتمنك ولاتخن من خانك".( ) ومن هنا جاءت الفكر ة بالبحث في هذا الموضوع ،وبجز ئية مرتبطة

صحيح البخاري ـ كتاب النكاح ـ باب قوا أنفسكم وأهليكم ناراً٦٣١/٣ـ طبعة دار الحديث.

بالمعاملات خاصة ، وهي (الوديعة)لأنها من الأمانات التي أوجبها الشارع المحافظة عليها ورعايتها،وسوف أحاول أن أبين في هذا البحث مدى مشروعية الوديعة وإبراز صورتها قديما بكل جوانبها من خلال استقراء كتب الفقهاء،

ملخص البحث ويشمل مايلي:

المقدمة ،مشكلة البحث ،أهمية البحث ،سبب اختيار الموضوع ،أهذاف البحث،أسئلة البحث ، حدود البحث،منهج البحث ،دراسات سابقة ،بيان هيكل البحث،

مشكلة البحث :

الوديعة هي من باب الإرفاق وهو المال المدفوع إلى من يحفظه بلا غوض وقد ضعفت في هذا الزمن حفظ الأما نات وأدا ئها إلي من ائتمن ،لأجل هذاوقد كثرت الخصومات والشجار بين المجتمع لضياع الودائع والأمانات عند المودعين واستهانة كثيرمن الناس بهذ الأمر وينبغي أن يوجد لهذا المشكلة الصعبة حل وهذه الدراسة تساهم ببيان الوديعة وأحكامها ومايتعلق بها ومحاولة إيجاد حلو ل ناجحة لهذه المشكلة .

٢سنن أبي داود – كتاب البيوع – باب الرجل يأخذحقه من تحت يده ٢٩٠/٣، المكتبة العصرية ، وسنن الترمذي ، باب حدثنا أبو كريب ٥٥٥/٣،وقال حديث غريب، المستدرك على الصحيحين يحاكم النيسابوري ٥٧/٢، (٥٧/٢) وقال صحيح علي شرط مسلم.

أسباب إختيار الموضوع

إن ضياع أموال النا س وممتلكا تهم وعدم الحفظ ينتج منها مشاكل بين مختلف المجتمع من نزاعات وخصومات بل واقتتال فأرادت الباحثه أن تساهم دراسة هذا الموضوع عسى أن تجد حلا لهذهالنزعا ت والخصوما ت المترتبة بضياع الأموال وعد م حفظها .

أهمية البحث

هذاالبحث له أهمية للمجتمع حيث أنه يدرس أحكام الوديعة وكيفية حفظها ،وما يحفظ بها من حرز ويوضح الطرق المؤدية إلىحفظ الوديعة وعد م ضياعها والآثار المترتبة من عدم أدائها إلى أهلها ،والعلاج المنا سب إذا حدث الخلا ف والنزاع في هذا الموضوع

أهذافالبحث

يهذ ف هذ ا البحث إلى:

١ــ التعرف على أحكام الوديعة .

٢ــ الآثار المتر تبة على عدم حفظ الوديعة .

٣ــ الحلول المنا سبة للنزعات الناتجة عن ضياع الوديعة .

أسئلة البحث

١ـ ماهي الأحكام المتعلقة با لوديعة ؟

٢ـ ماهي الآثار المترتبة من عدم حفظ الوديعة ؟

٣ـ كيف تكون الحلول عند النزاعات ؟

حدود البحث

ينحصر حدود البحث في بيان أحكام الوديعة وكيفية حفظها ،واقتراح العلاج عند المنازعات.

.منهج البحث

أسلك هذا البحث منهج الوضعي والتحليلي وسأتناول جانب النظري.

١ـ كتبت الآيات الوارده القرآنية بالرسم العثماني .

٢ـ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر إسم السورة ورقم الآية .

٣ـ خرجت الأحاديث الواردة في هذا البحث .

٤ـ الإختصار على مذاهب الأربعة.

دراسات سابقة:

بعد الرجوع إلى الجهود العلمية المبذولة في هذا الموضوع وجدت عدة دراسة علمية تناولت الموضوع بشكل عام أو تركز على جانب واحد منه، فمن هذه الدراسات مايلي:

١.الودائع في المصارف الإسلامية دراسة فقهية وقانونية للواقع في فلسطين ،الطالب :بلال علي البرغوثي ،إشراف :د.حسام الدين عفانه،ود.غسان فرمند أستاذ القانون التجاري ، ود.سامر فارس ،رسالة ماجستير في القانون من كلية الدراسات العليا(معهد الحقوق).

٢ـ مدى مشروعية الإنتفاع في الفقه الإسلامي والنظم المصرفية المعاصرة "دراسة فقهية "إعد اد د/عبدالله السيد محمد إبراهيم مدرس الفقه العام.

٣ـ عقدالوديعة في الشريعة الإسلامية (عرض منهجي مقارن) د:نزية حمّاد أستاذ الفقه الإسلامي وأصول في كلية الشريعة بجامعة أم القرى .

٤.الحماية الجنائية للودائع المصرفيةفي المملكة العربية السعودية.إعداد الطالب بندر بن سلطان النصيب. إشراف د.محمد بن ناصر البجاد

هيكل البحث

ويتكون هيكل البحث من مقدمة وأربع مباحث:

المبحث الأول :ويشتمل مايلي

التقديم /والإستهلا ل

١ــ مشكلة البحث

٢ـ أسباب إختيار الموضوع البحث

٣ـ أهمية البحث

٤ـ أهذاف البحث

٥ــ أسئلة البحث

٦ــ منهج البحث

٧ـ دراسات سا بقة

٨ـ هيكل البحث.

المبحث الثاني: تعريف الوديعة وفيه أربع مطالب.

المطلب الأول : تعريف الوديعة .

المظلب الثاني :حكمة مشروعية الوديعة .

المطلب الثالث :ادلة مشروعية الوديعة.

المظلب الرابع :حكم التكليفي للوديعة .

المبحث الثالث:أركان الوديعة وفيه خمس مظالب .

المطلب الأول :أركان الوديعة:

المطلب الثاني :صيغة الوديعة .

المطلب الثالث:صفات العاقدين.

المطلب الرابع:العين المودعة.

المطلب الخامس :شر وط الوديعة .

المبحث الرابع :وجوب حفظ الوديعة وفيه مطلبان :

المطلب الأول : وجوب حفظ الوديعة.

المطلب الثاني :كيفية رد الوديعة .

الخاتمة وتشتمل ما يلي :

١ـــ النتائج.

٢ـــ التوصيات .

٣ـــ المصادر والمراجع

٤ـــ الفهارس.

المبحث الثاني وفيه اربع مظالب:

المطلب الأول تعريف الوديعة .

الوديعة في اللغة :ما استودع ، وهي واحدة الودائع ، يقال :أودعه مالاً أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده ،وأودعه مالاأيضاً:قبله منه، وهومن الإضداد .

ويقال: أودعت زيداً مالاً واستودعته إياه إذ دفعته إليه ليكون عنده، فأنا مودع ومستودِع،وزيد مودَع ومستودَع ،والمال أيضاً مودَع ومستودع ،أي وديعة .( )[١]

وفي الإصطلاح :هي المال الموضوع عند الغير ليحفظه ، وزاد الحنابلة: بلاعوض .

والإيداع: تسليط الغير على حفظ ماله ،وزاد الحنابلة "تبرعاً"( )[٢]

[١] المصباح المنير ،المختا ر الصحاح ،المعجم الوسيط ،معجم مقاييس اللغة ٩٦/٦

[٢] تكملة القدير ٨٨/٦طبعة الأميرية ،الفواكه الدواني ١٨٥/٢،وروضة الطالبين ،٣٢٤/٦،وكشاف القناع١٦٦/٤.

المطلب الثاني :حكمة مشروعية الوديعة .

واضح أن الحكمة من مشروعية الوديعة هي التيسير علي المسلمين،وتحقيق مصلحتهم ودفع الحرج والضرر عنهم.فهم في حاجة شديدة لأن يستعين بعضهم ببعض لحفظ أمواله وصيانةأمتعته:

فقد يكون لدى أحدهم مال،ولا يكون عنده موضع أمين يحفظه فيه، أو يكون عاجزاً عن دفع الأيدي الآثمة عنه،ويكون هناك من عنده حرز لحفظ هذا المال،ولايصطلي له بنار،فلا يجرؤ أحد من السفهاء أن يقترب من داره أو مخزنه، فيستودعه ماله.

وقد يكون أحدهم يريد سفرا لقضاءمصالحه ،ولا يأمن أن يترك ماله ومالديه دون رعاية أوإشراف.

وكذلك قد يكون المرء في السوق ،فيشتري من السلع مايحتاج إليه من مواضع متعددة ،ولا يتمكن من حمل هذه الأمتعة والتجوّل بها من مكان إلى آخر، فيستودعها من يحفظها له إلى أن يقضي عمله( )[1]

دون المكان الذي يحفظونها في دورهم ونحوها.

[1] فقه المنهجي ص٢٤٢.دارالقلم للطباعة والنشر والتوزيع ، د مشق الطبعة الرابعة ،١٤١٣هـ ١٩٩٢م

فالحاجة داعية في كل ما سبق إلى الإيداع والاستيداع، والله تعالى يقول:﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾[1] فمشروعية الوديعةتيسير ومنعها عسر.

وفي مشروعيتها تعاون على البر، ومنع من الإثم والعدوان،والله اعلم.

المطلب الثالث :أدلة مشروعية الوديعة.

استدل الفقهاء على مشروعية الوديعة بالكتاب والسنة القولية والعملية والإجماع والمعقول والمنقول:

أما الكتاب فقوله تعالى:﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴾[2] حيث أمرسبحانه وتعالى المؤمنين بالتعاهدوالتساعدعلى البر والتقوى،ومن ذلك الوديعة ،قال في النظم المستعذب :إذ البر اسم جامع للخير كله ، والتقوى من الوقاية ،أي ما يقي الإنسان من الأذى في الدنيا ومن العذاب في الآخرة .[3]

وقال تعالى تعالى﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾[4] فالآية عامة في جميع الأمانات ؛لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

---

[1] سورة البقرة١٨٥

[2] سورة المائدة٢.

[3] النظم المستعذب لابن بطال الركبي ٣٦٦/١،وروضة القضات للسمناني٦٠٨/٢

[4] سورة النساء ٥٨.

وأماالسنة :فبقول النبي صلى الله عليه وسلم "أدلأمانة إلى من ائتمنك ،ولا تخن من خان "( )[1].وبقول النبي صلى الله عليه وسلم "من نفس عن مؤ من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ( )[2]وقوله صلى الله عليه وسلم "والله في عون العبد ما كان العبدفي عون أخيه "( )[3]

ولاشك أن من عون المسلم لأخيه قبول وديعته ليحفظها له عند احتياجه إلى إيداعهاعنده .

وبمار وي عن عائشة رضي الله عنها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : وأمر- تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - عليا رضي الله عنه أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عنه صلى الله عليه وسلم لودائع التي كانت عنده للناس".( )[4]

وأما الإجماع :فقد اتفق علماء المسلمين في كل عصر – من لدن الصحابةرضي الله عنهم إلى يومنا هذا على أن الوديعة جائز ومشروعة .( )[5]

---

[1] حديث "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن ....."أخرجه الترمذي (٥٥٥/٣.ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال حديث حسن غريب .

[2] حديث " من نفس عن كربة ..." أخرجه مسلم ٢٠٧٤/٤.ط الحلبي من حديث أبي هريرة.

[3] حديث "والله في عون العبد....."سبق تخريجه.

[4] حد يث عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يتخلف ..." أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٨٩/٦- ط دائرة المعارف العثمانية)

[5] فقه المنهجي ص٢٤٢

وأما المعقول :فلأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها.( )[1]

أما المنقول : فمن حالتين :

(أ) قياسها على الإعارة ، حيث إن الوديعة نوع من الإعارة إذهي إعارة من الوديع منا فع بدنه من غير بدل لحفظ مال الغير .قالو:فلما استحق العبد المدح ببذل منافع المال من غير بدل في العارية ، فهو أحق بالمال بالمدح إذابدل منافع بدنه مجاناًمعونةَ للغير في حفظ ماله ،إذا النفسُ أعزّمن المال

(ب) ولما جوازها من رفع الحرج عن العباد عند احتياجهم أو اضرارهم إليها ، حيث إنه يتغذر عليهم حفظ جميع أموالهم بأنفسهم الدوام .( )[2]

[1] فقه المنهجي ص٢٤٢.ط١١الرابعة ١٤١٣هـ ١٩٩٢م

[2] محاسبة الإسلام للفقيه الز اهد البخاري ص٧٥.

المطلب الرابع:حكم التكليفي للوديعة .

اختلف الفقهاءفي الحكم التكليفي للوديعة على أربعة أقوال :

أ ـ فقال الحنفية : قبول الوديعة مستحب ،لأنها من باب الإعانة ،وهي مندوبة( )

لقوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ ﴾[2]
( ) وقوله صلي الله عليه وسلم : "والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه "[3]( )

قال السمناني وعندنا لا يجب قبول الوديعة بحال .( )[4]

ب ـ وذهب الحنابلة إلى أن قبولها مستحب لمن علم من نفسه أنه ثقه قادر على حفظها ، ويكره لغيره ،لأن فيه تعزيراً بصا حبها ، إلا أن يرضي ربها بعد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه ، لإنتفاء التعزير .( )[5]

---

[1] الدر المختار ٤٩٤/٤،ومجمع الأنهر ٣٣٨/٢،والكفاية على الهداية ٤٥/٧وعقود الجواهر المنيفة للزبيدي٧٨/٢، والمبسوط للسرخصي ١٠٩/١١.

[2] شورة المائدة آية ٢

[3] حديث" والله في عون العبد ـ ـ "(سبق تخريجه ٦).

[4] روضة القضاة للسمناني ٦١٣/٢.

[5] كشاف القناع ١٨٥/٤. وشرح المنتهى الإرادات ٤٥٠/٢، والمبدع ٢٣٣/٥.

ج ـ وقال المالكية :حكم الوديعة من حيث ذاتها الإباحة :الإباحة في حق الفاعل والقا بل على السواء ،غير أنه قديعرض وجوبها في حق الفاعل إذا خشي ضياعها أوهلا كها إن لم يودعها ،مع وجو د قابل لها قادر على حفظها .

وحرمتها إذا كان المال مغصوبا أومسروقاً لوجوب المبادرة إلي رده لما لكه.

وكذلك في حق القابل قد يعرض لها الوجوب ،كماإذاخاف ربها عليها عنده من ظالم ولم يجد صاحبها من يستودعها غيره ،فيلزمه عندئذ القبول قياسا على من دعي إلى أن يشهد على شهادة ولم يكن في البلد من يشهد سواه .والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله ؛ لأن في إمساكه إعانة على عدم رد لما لكه .والندب ،إذاخشي مايوجبها دون تحققه .والكراهة إذاخشي ما يحرمها دون تحققه .( )[1]

د ـ وقال الشافعية :يستحب لمن قدرعلى حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها أن يقبلها ؛ لأنه من التعا ون المأمور به .فإن لم يكن هناك من يصلح لذلك غيره ، وخاف إن لم يقبل أن تهلك تعين عليه أصل قبولها ،أي لزمه بعينه ؛ لأن حرمة المال المسلم كحرمة دمه ،ولكن دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض، كما في أداء الشهادة با لأجرة ،قال

[1] كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ٢٢٠\٢،ط الحلبي والمقدمات الممهدات٤٦٥\٢ والبناني على شرح الزرقاني على خليل١١٤\٦، ومواهب الجليل٢٥١\٥، والتاج والإكليل٢٦٦\٥

النبوي:ولو تعين عليه قبول وديعة،فلم يقبلها وتلفت فهو عاص ، ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يلتزم الحفظ( )[1]

أما إذا كان عاجزاً عن حفظها فيحرم عليه قبولها، لأنه يغرر بها ويعرضها للهلاك،فلم يجز له أخذه

قال إبن الرفعة: ومحله إذا لم يعلم بذلك المالك،فإن علم المالك بحاله فلا يحرم.

قال الزركشي :الأوجه تحر يمه عليهما ،أماعلى المالك فلإضاعته ماله، وأماعلى المودع فلإعانته على ذلك ،وعلم المالك يعجزه لا يبيح له القبول .

ولوكان قادرا على حفظها لكنه لا يثق بأمانة نفسه أي لا يأمن أن يخون فيها ،الموسوعة فوجهان أحدهما الحرمة والثاني الكراهة وهو المعتمد( )[2]

[1] روضة الطالبين ٣٥٣١٦

[2] المهذب ٣٦٥/١،تحفة المحتاج وحواشية ٩٩/٧،وكفاية الأخيار ٧/٢، وروضة الطالبين ٣٢٤/٦، وأسني المطا لب٧٤/٦.

المبحث الثالث :أركان الوديعة وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول :أركان الوديعة

ذهب جمهور الفقها ء من الشافية والمالكية والحنابلة إلى أن أركان عقد الوديعة هي :

١ـ الصيغة (وهي الإيجاب)

٢ـ العاقدان(وهما المودع والمستودع)

ـ المحل (وهو العين المودعة):

وخالفهم الحنفية في ذلك التقسيم ،إذاعتبروا ركن الوديعة الصيغة المؤ لفة من الإيجاب والقبول الدالين على الترا ضي.

المطلب الثاني :صيغة الوديعة .

أولا الصيغة(الإيجاب والقبول)

لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في العقود التراضي وطيب النفس ،وأن الوديعة لاتصح إلابالمراضاة ،وإلا كانت قسرا على الحفظ أوغصباًللمال .

والصيغة هي الإيجاب والقبول كأن يقول لغيره أودعتك هذا الشيء ،أواحفظ هذا الشيء،

أوخذ هذا الشيء وديعة عندك ،وما يجري مجراه ،ويقبل الآخر .فإذا وجد ذلك فقد تم عقد الوديعة .( )[1]

غير أنهم في كون الإيجاب والقبول منحصرا بلفظهما وحده ،بين مشترط لذلك وغير مشترط لذلك ،أوبمايدل على رضا العاقدين من قول صريح أوكناية أوفعل .

فيرى الحنفية والمالكية عدم اشتراط ذلك .( )[2]

قال الحنفية :ركنها الإيجاب قولاصريحا أوكناية أوفعلا ، والقبول من المودع صريحا أودلالة في حق وجوب الحفظ ،وإنما قلنا "صريحا أوكناية "ليشمل ما لو قال لرجل :أعطني ألف درهم ،أوقال لرجل في يده ثوب :أعطنيه ،فقال :أعطيتك ،فهذا محمول على الوديعة .

نص عليه في المحيط ،لأن الإعطاء يحتمل الهبة والوديعة ،والوديعة أدنى ،وهومتيقن ،فصار كناية، و إنما قلنا في الإيجاب:"أو فعلا" ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل، ولم يقل شيئا،فهو إيداع.و إنما قلنا في القبول "أو دلالة"ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه، فإنه قبول دلالة حتي لو قال:لا أقبل، لا يكون مودعا؛ لأن الدلالة لم توجد( )[1]

---

[1] بدئع الصنا ئع ٢٠٧/٦.

[2] الد رة المختار مع رد المحتار٤٩٤/٤، والفتاوي الهندية٣٣٨/٤، ومجمع الأنهر٣٣٧/٢،وروضة القضاة ٦١٦/٢، درر الحكام٢٢٤/٢ وما بعدها، وانظر المادة (٨١٢) من مرشد الحيران، ومواهب الجليل ٢٥٢/٥ وشرح الزرقاني على خليل ١١٤/٦

قال المالكية: الصيغة هي كل ما يفهم منه طلب الحفظ،ولو بقرائن الأحوال ، ولا تتوقف على إيجاب وقبول با للفظ( )[٢]

وقال الشافعية والحنابلة:يشترط لصحة الإيداع الإيجاب من المودع لفظا.( ) فجاء في أسنى المطالب:لا بد من صيغة دالة على الإستحفاظ، كأودعتك هذا المال، واحفظه، ونحوه ك .: استحفظتك وأنبتك في حفظه،وهو وديعة عندك لأنها عقد وكالة ، لا إذن مجرد في الحفظ .( ) وأما القبول ، فيصح بكل لفظ أوفعل دال عليه عند الحنابلة ،وهو الأصح عند الشافعية .

( )جاء في تحفة المحتاج :والأصح أنه لا يشترط القبوْل من الوديع لصيغة العقد أوالأمر لفظا ، ويكفي مع عدم اللفظ والرد منه القبض ولوعلي التراخي ،كما في الوكالة .

وقال في كشاف القناع :ويكفي القبض قبولا للوديعة ،كالوكالة .( ) [٦]

---

[١] البحر الرائق٢٧٣/٧

[٢] حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني٢٥٣/٢

[٣] المهذب ٢٦٦/١، وتحفة المحتاج١٠١/٧، وروضة الطالبين٣٢٤/٦

[٤] أسني االمطالب٧٥/٣

[٥] أسنى المطالب ٧٥/٣،وروضة الطالبين ٣٢٥٣٢٤/٦،والمهذب ٣٦٦/١،والمادة (١٣٢١)من المجلة الأحكا م الشرعية على مذهب أحمد.

[٦] تحفة المحتاج ١٠٧/٧،وكشاف القناع١٨٥/٤.

المطلب الثالث :صفات العاقدين (وهما المودع والمستودع)

ويشترط كل من المودع والمستودع مايلي

الأول :شروط المودع :

اتفق الفقهاءعلى أنه يشترط في المودع أن يكون جائز التصرف( )[1] . وهو العاقل المميز عند الحنفية ، والبالغ العاقل الرشيد عندجمهور الفقهاء .

وعلى ذلك، فلو أودع طفل أو مجنون إنسانا مالا، فلا يجوز له قبول وديعته. فإن أخذها منه ضمنها، ولا يبرأ من الضمان إلا بالتسليم إلى الناظر في ماله. قال السمناني: لأنه قبل مالا ممن لا يملك التصرف فيه، كما لو غصب المودع وعلم المستودع بالغصب، وقبل الوديعة، (٢) وقال الشيخ زكريا الأنصاري: لأنه مقصر بالأخذ ممن ليس أهلا للإيداع (١) . وعلل ذلك في كشاف القناع: لأنه أخذ مال غيره بغير إذن شرعي، أشبه ما لو غصبه (٢)

وقد استثنى الحنابلة والشافعية في الأصح وابن عرفة من المالكية من هذا الحكم ما لو خشي الوديع هلاكها في يد المحجور، فأخذها منه حسبة، رأفة على المال وصونا له عن الضياع، فلا

---

[1] بدائع الصنائع ٢٠٧/٦، وتحفة المحتاج ١٠٣/٧،وأسنى المطالب ٧٥/٣،وروضة الطالبين ٣٢٥/٦، وشرح منتهى الإرادات ٤٥٠/٢،وكشاف القناع ١٩٧/٤،والمغني ٢٧٩/٩،وروضة القضاة ٦١٤/٢، وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ٢٥٣/٢، والمهذب ٣٦٦/١.

ضمان عليه حينئذ، ( )وقد قاس الحنابلة ذلك على المال الضائع، والموجود في مفازة مهلكة . إذا أخذه شخص ليحفظه لربه، وتلف قبل التمكن من رده، وعلى ما لو أخذ إنسان المال المغصوب من الغاصب تخليصا له، ليرده إلى مالكه، فتلف قبل التمكن، فإنه لا يضمنه؛ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ( ) وقال الشافعية: هو كما لو خلص المحرم طائرا من جارحة، فأمسكه ليحفظه ويتعهده فتلف، فإنه لا يضمنه.( ) [3]

وأما ابن عرفة فقد قال :والأظهر أن شرطالوديعة باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة الفاعل، وظن صونها من القابل؛ ولهذا تجوز من الصبي الخائف عليها إن بقيت بيده. ( )

أما الصبي المميز، فقد اختلف الفقهاء في صحة إيداعه على قولين:

(أحدهما) للحنفية والحنابلة وقول للمالكية قال ابن رشد وحكى عليه الإتفاق.وهو صحة إيداع الصبي المميز إذاكان مأذونا له .( ) [5]

---

[1] كشاف القناع ١٧٧,١٧٨/٤، وروضة الطالبين ٣٢٥/٦،وأسنى المطالب ٧٥/٣،ومواهب الجليل ٢٥٢/٥.

[2] كشاف القناع ١٧٧/٤ ١٧٨,

[3] أسنى المطالب٧٥/٣

[4] حاشة البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل١١٣/٦، ومواهب الجليل٢٥٢/٥.

[5] كشاف القناع ١٧٧/٤، والفتاوي الهندية ٣٣٨/٤،دررالحكام ٢٢٩/٢.المادة (٧٧٦)من المجلة العدلية والمادة (١٣٢٢)

وقال الكساني من الحنفية :وأمابلوغه فليس بشرط عندنا ،حتى يصح الإيداع من الصبي المأذون؛لأن ذلك ممايحتاج إليه التاجر فكان من توابع التجارة ،فيملكه الصبي المأذون كمايملك التجارة.

أما الصبي غير المأذون فلا يصح قبول الوديعة منه؛ لأنه لا يحفظ المال عادة. ( )

وقال ابن قدامة: فإن كان الصبي مميزا، صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيه؛ لأنه كالبالغ بالنسبة إلي ذلك ( ) [٢]

والثاني:للشافعيةوالمالكية في المشهور وهو عدم صحة إيداعه مطلقا،سواء أكان مميز أوغير مميز، مأذونا أوغير مأذون وألحقو إيداعه بالعدم.قال الشافعية:فإن قبله ضمنه بأقصى القيم ، وقال المالكية :إن شرط المودع كالموكل ،فمن صح منه أن يوكل غيره صح منه أن يودع غيره ، قال العدوي وأماالصبي والسفيه ،فلا يودعان ولايستودعان ،لكن إن أودعاك شيئا وجب عليك يحفظه .( ) [٣]

---

[١] البدائع٦/٢٠٧.

[٢] المغني ٩/٢٧٩

[٣] تحفة المحتاج ٧/١٠٣،كفا ية الطالب الرباني ، وحاشية العدوي عليه ٢/٢٥٣.

الثاني :شروط المستودع :

يشتر ط في المستودع شرطان :

الأول: أن يكون جائز التصرف:

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المستودع أن يكون جائز التصرف.( ) غير أنهم اختلفو فيمن يصدق عليه هذا الوصف على قولين :

القول الأول : لجمهور الفقهاء ،وهوأن جائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد( )

القول الثاني: للحنفية وهو أن يكون عاقلا ،وأما البلوغ فليس بشرط( )

وعلى كلا القولين لا يصح قبول المجنون والصبي الذي لا يعقل الوديعة ؛لأن حكم هذا العقد لزوم الحفظ ،ومن لا عقل له لا يكون من أهل الحفظ .

[1] المهذب ٣٦٦/١، وروضة القضاة ٦١٥/٢، وشرح منتهى الإرادات ٤٥٠/٢، وروضة الطالبين ٣٢٥/٦، وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ٢٥٣/٢،وميارة على تحفة ابن عاصم ١٨٩/٢،تحفة الحتاج١٠٤/٧، وكشاف القناع ١٨٦/٤.

[2] المرجع السابقة .

[3] بدائع الصنائع٢٠٧/٦، والفتاوي الهندية٣٣٧/٤،ودرر الحكام٢٢٩/٢،والمادة(٧٧٦)من المجلة العد لية

وقد اختلف الفقهاء في صحة استيداع الصبي المميز على أربعة أقوال :

(الأول) لأكثر المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة في المعتمد ، وهوأنه لايصح استيداع الصبي،مميزاً كان أوغير مميز ؛لأن القصد من الإيداع الحفظ ،والصبي ليس من أهله .

وعلى ذلك ،فلوأودع أحد وديعة عند صبي فتلفت عنده ،لم يضمنها سواء حفظها أم فرط في حفظها وذلك لعدم صحة التزامه الحفظ ،فصار كما لو تركها عند بالغ من غير استحفاظ، فتلفت .( )[1]

أماإذا أتلفها الصبي المستودع بأكل أو غيره فقد اختلف الفقهاء على رأيين:

الرأي الأول :فذ هب أكثر المالكية والحنابلة على المعتمدفي المذهب ،والشافعية في قول ،وابن المنذر إلى أنه لا ضمان عليه ( )[2]

---

[1] كشا ف القناع ١٩٧/٤،وشرح منتهى الإرادات ٤٥٠/٢، والمغني٢٧٩/٩،وأسنى المطالب ٧٥/٣،والرزقاني على خليل ١٢٥/٦، والتا خ والإكليل ٢٦٧/٥، والمهذب ٣٦٦/١،وروضة الطالبين ٣٢٥/٦،وميارة على التحفة وحاشية الحسن بن رحال عليه ١٨٩/٢،وكفايةالطالب الرباني وحاشية العد وي عليه ٢٥٣/٢،المادة (١٣٧٢) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.

[2] روضة الطالب ٣٢٥/٦، وميارة على التحفة ١٨٩/٢، والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ٢٦٥/١، وكشاف القناع ١٩٧/٤، والمغني ٢٧٩/٩، وانظر المادة (١٣٧٢) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد٢

وعللوذلك بأن المالك سلطه عليها ، فصار كما لو باعه أوأقرضه شيئا وأقرضه إياه فأتلفه ،فلا يلزمه ضمانه.

وبأن صاحب السلعة قد سلط عليها من هو محجورعليه،ولو ضمن المحجو ر عليه لبطلت فا ئدة الحجر .غير أن اللخمى وغيره من المالكية استثنوا من ذلك مالو أنفق الصبي الوديعة فيما لا غنى له عنه ولابد له منه وله مال ،وقالو :يرجع عليه عند ذلك با لأقل مماأتلفه أومما يصون به ماله.( )[1]

الرأي الثاني :وذهب الشافعية في الأصح وبعض الحنا بلة إلى تضمين الصبي في هذه الحالة وذلك لعدم الاعتدادبا ستيدا عه ،وكونه من أهل الضمان ،فصار كما لوأتلف مالا لغيره بلا إستيداع ولا تسليط على الإتلاف. ( )[2]

وعلل ابن قدامة ذلك بأن ماضمنه بإتلا فه قبل الإيداع ،ضمنه بعد الإيداع كا لبالغ ،وأن المودع ماسلطه على إتلاف الوديعة ،وإنما استحفظه إياها.( )[3] وقد بين السيوطي في الأشباه والنظائر أساس الفرق في الحكم بين التلف والإتلاف في هذه المسألة فقال:كل من ضمن الوديعة بالإتلا

مياره على التحفة ١٨٩/٢،والتاج والإكليل٢٦٧/٥،والرزقاني علي خليل ١١٢٥/٦.

تحفة المحتاج ١٠٤/٧، وأسنى المطالب ٧٥/٣،وروضة الطالبين ٣٢٥/٦، والإنصاف ٣٣٦/٦.

المغني ٢٧٩/٩، والإنصاف ٣٣٦/٦-٣٣٧

فضمنها با لتفريط إلا الصبي المميز ،فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر ،ولا يضمنها بالتفريط يط قطعا؛لأن المفرط هو الذي أودعه.( )[١]

الثاني :للحنفية :وهو أن الصبي المميز إذاكان مأذونابالتجارة ، فيصح قبوله الوديعة ،لأنه من أهل الحفظ ( ). قال الكساني :ألا ترى أنه أذن له الولي ،ولو لم[٢] يكن من أهل الحفظ .

لكان ا لإذن له سفها.وأما الصبي المحجور ،فلا يصح قبول الوديعة منه؛لأنه لايحفظ المال عادة ، ألاترى أنه منع منه مال .( )[٣]

وقد جاء في المادة (٧٧٦) من المجلة العدلية :وأما الصبي المميز المأذون فيصح إيداعه وقبوله الوديعة ، وعلى ذلك فلو قبل الصبي المحجور الوديعة ، فهلكت في يده فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وأصحابه .أما إذا استهلكها،فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وقولهما هو المعتمد في

المذهب ، وعند أبي يوسف يضمن .( )[٤]

---

[١] . الأشباه والنظائر للسيوطيى ص٤٦٨

[٢] بدائع الصنا ئع ٢٠٧/٦، والفتاوي الهندية ٣٣٨/٤،وشرح المجلة للأ تاسي ٢٤١/٣.

[٣] البدائع الصنائع ٢٠٧/٦.

[٤] ٣٣٨/٢، ودرر الحكام ٢٢٩/٢،وشرح المجلة للأ تا سي ٢٤٢/٣.

وجه قول أبي يوسف أن إيداعه لوصح ، فإستهلاك الوديعة يوجب الضمان ، وإن لم يصح جعل كأن لم يكن ،فصار الحال بعد العقد كالحال قبله ،ولواستهلكهاقبل العقد لوجب عليه الضمان.

ووجه قولهما :أن إيداع الصبي المحجور عليه إهلاك للمال معنى ،فكان فعل الصبي إهلاك مال قائم صورة معنى ،فلا يكون مضمونا عليه ،ودلالة ذلك أنه لما وضع المال في يده ،فقدوضعه في يده من لا يحفظه عادة ،ولا يلزمه الحفظ شرعا،ولا شك أنه لا يجب عليه حفظ الوديعة شرعا ؛ لأن الصبي ليس من أهل وجوب الشرائع عليه ،والدليل على أنه لايحفظ الوديعة عادة ،أنه منع عنه ماله ،ولوكان يحفظ المال عادة لدفع إليه ،﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ﴾( )وبهذا فارق المأذون ؛لأنه يحفظ المال عادة ،ألا ترى أنه دفع إليه ماله ،ولولم يوجد منه الحفظ عادة لكان الدفع إليه سفها .( ) [٢]

(الثالث)لابن رشد من المالكية ،وهو أن الصبي المميز يصح أن يتوكل ،فيصح أن يكون أمينا لغيره في حفظ الو ديعة .( ) [٣]

(الرابع)لا بن عرفه المالكي ،وهو أن شرط الوديعة باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة الفاعل ،

---

[١] سورة النساء٦.

[٢] الدئع الصنائع ٢٠٧/٦،وإيثار الإنصار في ألخلاف لسبط ابن الجوزي ص٢٦٥

[٣] البدائع ٢٠٧/٦،وإيثار الإنصا ف في آثار الخلا ف لسبط ابن الجوزي ص٢٥٢

وظن صونها من القابل ،فيجوز أن يودع الصبي ما خيف تلفه بيد مالكه ،كما يحصل عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد ،ولقاء الأعراب القوافل ونحو ذلك إن ظن المودع صونه بيد الصبي المستودع.( )[1]

وتري الباحثة أن الراجح من الأقوال ألرأي الأول. والله أعلم

الشرط الثاني :أن يكون معينا :

نص الحنابلة على أنه يشترط لصحة عقد الوديعة أن يكون معينا وقت الإيجاب ،فلو قال صاحب العين لجماعة :أودعت أحدكم على هذه العين أو:ليحفظ لي أحدكم هذه ،لم يصح العقد(٣)

فذهب إلى عدم اشتراط( ) جاء في البحر الرائق لابن نجنم نقلاعن الخلاصة :لو وضع كتابه عند قوم ، فذهبوا وتركوه ، ضمنوا إذاضاع ، وإن قامو واحدا بعد واحد، ضمن الأخير لأنه تعين للحفط، فتعين للضمان ( )[3]

---

[1] حاشية البناني وشرح خليل ١١٣/٦،ومواهب الجليل ٢٥٢/٥.

[2] الفتاوي الهندية ٣٣٨/٤، ومجمع الانهر٣٣٧/٢، ورد المختار ٤٩٤/٤.

[3] البحر الرائق ٢٧٣/٧.

وقد أكدت المجلة العدلية هذا المعنى، فجاء في المادة (٧٧٣) : إذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف، وهم يرونه، وبقوا ساكتين، صار ذلك المال وديعة عند جميعهم، فإذا قاموا واحدا بعد واحد وانصرفوا عن ذلك المال، فبما أنه يتعين حينئذ الحفظ على من بقي منهم آخرا، يصير المال وديعة عند الأخير فقط.

فالحنفية اعتبروا الإيداع منعقدا في هذه الصورة بالإيجاب والقبول دلالة فعلية، وبذلك صار ذلك المال فيها وديعة عندهم جميعا، فإذا غادروا جميعهم ذلك المكان معا، ضمنوا كلهم بالاشتراك، أي إن بدل الضمان ينقسم على عدد الذين قاموا وذهبوا بالتساوي. أما إذا غادر أولئك الأشخاص الواحد تلو الآخر ذلك المحل بعد أن رأوا المال المودع وسكتوا، فمن بقي منهم في الآخر يكون قد تعين للحفظ، ويصير ذلك المال وديعة عنده فقط. فإذا ترك ذلك الأخير المكان، وفقد ذلك المال، لزمه وحده الضمان. ( )[١]

[١] درر الحكم ٢٢/٢

المطلب الرابع :العين المودعة .

العين المودعة:

اختلف الفقهاء فيما يشترط في العين المودعة:

الشرط الأول أن تكون مالا:

ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط كون العين المودعة مالا، فما ليس بمال ـ كالميتة والدم ونحوهما ـ لا يصح ورود عقد الإيداع عليه، لأن عدم ماليته يتنافى مع تشريع حمايته لصاحبه بعقد الوديعة، واعتباره أمانة شرعية واجبة الحفظ والصون لصاحبها في يد الوديع. ( )

ثم قال الحنفية: وشرط الوديعة كون المال قابلا لإثبات اليد عليه، حتى لو أودع البعير الشارد، والطير في الهواء، والمال الساقط في البحر ونحوها، فلا يصح إيداعه. وقد جاء في المادة (٧٧٥) من المجلة العدلية: يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض.

البحر الرائق ٧ / ٢٧٣، وفتح القدير (الميمنية) ٧ / ٤٥١، والدر المختار ٤ / ٤٩٣، والزرقاني على خليل ٦ / ١١٤، والفتاوى الهندية ٤ / ٣٣٨، والتاج والإكليل ٥ / ٢٥٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢ / ٢٥٢، وانظر المادة ٧٦٣، ٧٦٤ من المجلة العدلية.

وقد عللو ذلك بأن الإيداع عقد استحفاظ، وحفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال ، فلما تعذر التزام الوديع بحفظه ،لعدم إمكان إحرازه وحوزه ،إمتنع تكليفه شرعا به في عقد الوديعة لعسره أواستحالته في حقه ،إذلاتكليف بما لا يطاق ،ولااعتبار لعقد لا يتصور تنفيذه .( )[1]

أما الشافعية والحنابلة فاشترطوا لصحة العقد أن تكون العين المودعة مالاأومختصا،ولم يقصروها على المال وحده.

وبناء على اعتبار المالية نصوا على عدم صحة إيداع الخمرغير المحترمة ونحوها من المحرمات ؛ لأنهاليست بمال.

وبناءعلي اعتبار المختص قالو :أمامافيه اختصاص كجلد ميتة لم يدبغ، وزبل، وكلب صيد محترم ،ونحوها ،فيجوز إيداعه كا لمال ، لجواز اقتنائه بخلا ف النجس الذي لايقتني، والكلب الذي لاينفع بحراسة أوصيد،وآلات اللهو ، فلايصح إيداعها لكونها غيرمحترمة،ولايجوز تمولهاولااقتنائها( )[2]

[1] الفتاوي الهندية ٣٣٨/٤والدر المنتقى٣٣٦/٢،والعناية والكفاية على الهداية ٤٥٢/٧،والبحر الرائق ٢٧٣/٧،وردالمختار ٤٩٤/٤.

[2] كشاف القناع ١٨٥/٤.

الشرط الثاني :أن تكون العين المودعة منقولا:

ذهب ابن عرفة من المالكية إلى أنه يشترط في العين المودعة أن تكون مما يمكن نقله فيخرج العقار.

وذهب جمهور الفقهاء(الحنفية والمالكية والشافعية) إلى عدم اشتراط ذلك فتصح أن تكون العين المودعة عقارا أومنقولا( )[٢١]

[١] مواهب الجليل٥/٢٥١،وانظر المدونة١٥/١٢٦،١٢٨، وحاشية البنانيعلي شرح الزرقاني٦/١١٣ والدر المختارمع رد المختار٤/٤٩٩، وروضة الطالبين٦/٣٢٤وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج٧/١٠١

المبحث الخامس:شر وط الوديعة :

ويشترط عند الجمهور في الإيداع ما يشترط في الوكالة من البلوغ والعقل والرشد.

ويشترط في الوديعة: أن يكون المال قابلاً لإثبات اليد عليه، فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء أو المال الساقط في البحر: لم يضمن( )[1]

(١)حاشية ابن عابدين ٤/٥١٦.

المبحث الرابع:وجوب الحفظ على الوديع وفيه مطلبان:

المبطلب الأول وجوب الحفظ على الوديع:

حكم عقد الإيداع: لزوم الحفظ للمالك؛ لأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ وائتمان، ومن جانب الوديع التزام بالحفظ، فيلزمه الحفظ، لقوله عليه السلام: «المسلمون على شروطهم»

طريقة حفظ الوديعة: اختلف العلماء في طريقة حفظ الوديعة، فقال الحنفية والحنابلة: على الوديع أن يحفظ الوديعة، كما يحفظ به ماله في حرز مثله، وذلك بيده أو بيد من هو في عياله.( ) ممن تلزمه نفقته، كامرأته وولده وغلامه وخادمه؛ لأن حفظها بهؤلاء مثلما يحفظ به ماله، فأشبه ما لو حفظها بنفسه.

وله عند الحنفية أن يحفظ الوديعة أيضاً بيد من ليس في عياله، ممن يحفظ عنده ماله بنفسه عادة كشريكه المفاوض والعنان، لا المستأجر مياومة ( ). فإن حفظ الوديع الوديعة عند غير هؤلاء [٢] فتلفت، ضمنها؛ لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره والأيدي تختلف في الأمانة إلا أن يقع في دار

---

[١] وهو الذي يسكن معه ويمونه، فيكفيه طعامه وشرابه وكسوته، كائناً من كان، قريباً أم أجنبياً كولده وامرأته، وخادمه وأجيره.

[٢] المبسوط: ١٠٩/ ١١، تكملة فتح القدير: ٨٩/ ٧، مجمع الضمانات: ص ٧٧، البدائع: ٢٠٧/ ٦، المغني: ٣٨٥/ ٦، الكتاب مع اللباب: ١٩٧/ ٢.

الوديع حريق، فيسلمها إلى جاره أو يكون الوديع في سفينة وهاجت الريح وصار بحيث يخاف الغرق، فيلقيها إلى سفينة أخرى، فله ذلك لأنه إجراء تعين طريقاً للحفظ في هذه الحالة، فيرتضيها المالك. ولا يصدق الوديع على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق سبب الضمان.

المسألة الأولى: كيفية الحفظ .

لاخلاف بين الفقهاءفي أن على الوديع أن يصون الوديعة بما يصون به ماله، وفرقوا بين حالتين: (الأولى) أن يعين المودع الحرز، كما إذا قال للوديع: احفظها في هذا البيت، أو في هذا الموضع منه. وقد نص الفقهاء على أنه يلزمه حفظها فيه، فإن نقلها إلى ما دونه ضمن؛ لأن من رضي حرزا، لم يرض بما دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه لم يضمن، لأن تعيين الحرز يقتضي الإذن في مثله وفيما هو أحفظ منه بطريق الأولى ( )[1].

الثاني :ألايعين المودع الحرز،وقد نص الفقهاء في هذه الحالة على أنه يلزمه حفظها في حرز مثلها،

١البحر الرائق ٢٧٣/٧،وشرح مجمع الأنهر والدر المنتقى ٣٤٣/٢، وبداية المجتهد ٣١١/٢ـ٣١٢، والبدائع ٢٠٩/٦ـ ٢١٠، والمهذب٣٦٦/١، وروضة الطالبين ٣٣٩/٦، وأسنى المطالب ٨١/٣، وشرح منتهى الإرادات ٤٥٠/٢، وكشاف القناع ١٨٧/٤، والمغني ٢٥٩/٩، والمبدع ٣٣٤/٥

وهو:مالا يعد الواضع فيه مضيعاً لماله ،وذلك لأن الإطلاق يقتضيه،فتوضع الدراهم في الصندوق، والأثاث في البيت ، والغنم في صحن الدار ونحوذلك( )[1].

ولا يخفى أن ضابط حرز المثل عند جمهور الفقهاء عرفي، أي بحسب عادة الناس وما يرونه مناسبا لحفظ الأشياء بحسب نفاستها ودناءتها، وكثرتها وقلتها، وهذه الأمور تختلف كثيرا بحسب الأقاليم والحواضر والبوادي، وباعتبار الأزمنة والأمكنة، وكثرة السرقة في البلد أو ندرتها. . . ونحو ذلك من الاعتبارات ( ) ، وقد أفصح الإمام الشافعي عن هذا المعنى بقوله: وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة، فوضعها في موضع من داره يحرز منه ماله، ويرى الناس مثله حرزا . وإن كان غيره من داره أحرز منه . فهلكت، لم يضمن، وإن وضعها في موضع من داره لا يراه الناس حرزا، ولا يحرز فيه مثل الوديعة، فهلكت، ضمن. ( )[3]

---

[1] العقودالدريةلابن عابدين ٧٦/٢، وقرة عيون الأخيار ٢٣٧/٢، وروضة الطالبين ٣٤١/٦، وأسنى المطالب ٨٢/٣، وكفايةالأخيار ١٠/٢،[2]

[2] والمهذب ٣٦٦/١، والمقدمات الممهدات ٤٦٦/٢، وشرح المنتهى الإرادات ٤٥٠/٢، وكشاف القناع ١٨٧/٤، والمغني ٢٥٩/٩،ودرر الحكام٢٤٣/٢، وشرح المجلة للأتاسي ٢٤٩/٣.

[2] حاشية الحسن بن رحال على ميارة ٢ / ١٨٨، والمبدع ٥ / ٢٣٤، والمجلة العدلية المادة ٧٨٢، ومجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد المادة ١٣٤٨.

[3] الأم ٤ / ١٣٧.

فضابط الحرز في الوديعة عند الفقهاء أن تحرز فيما يحرز فيه أمثالها مع مراعاة الأعراف والأزمان والأماكن ( )[1] .

وفي هذا المقام ذكر جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والليث بن سعد وغيرهم أن للوديع أن يحفظ الوديعة بنفسه أو عند من يأتمنه على حفظ ماله من عياله، كزوجته وولده وخادمه ونحوهم، ([2])لأن الإنسان لا يلتزم بحفظ مال غيره عادة إلا بما يحفظ به مال نفسه، وإنه يحفظ مال نفسه بيده مرة وبيد هؤلاء أخرى، فله أن يحفظ الوديعة بيدهم أيضا(وعلى ذلك فإن دفعها إلى أحد منهم فلا ضمان عليه، أما إذا وضعها عند من لا يأتمنه منهم ولا يحفظ ماله عندهم، فإنه يصير بذلك ضامنا، لأنه تفريط في حفظ الوديعة.

---

[1] قرة عيون الأخيار ٢ / ٢٣٧، وحاشية ابن رحال على ميارة ٢ / ١٨٨، وتحفة المحتاج ٧ / ١٢٠، والمغني لابن قدامة ٩ / ٢٥٩ ط هجر.

[2] البحرالرائق ٢٧٤/٧، والفتاوي الهندية ٣٣٩/٤، ومجمع الأنهر ٣٣٩/٢، ورد المختار ٤٩٤/٤، والعقود الدرية ٧٨/٧١/٢، ودر الحكام ٢٣٩/٢،النتف في الفتاوي للسغدي ٥٨٠/٢، والتاج والإكليل ٢٥٧/٥، والرؤقاني على خليل١١٧/٦، والمقدمات الممهدات ٤٦٦/٢، وبداية المجتهد ٣١١/٢، والكافي لابن عبد البر ص ٤٠٣، والتفريع لابن الجلاب ٢٧١/٢، والإشراف لابن المنذر ٢٥٢/١، وروضة القضاة ٦١٧/٢، والمبدع ٢٣٧/٥، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢٥٤/٢، وشرح منتهى الإرادات ٤٥٢/٢، وكشاف القناع ١٨٧/٤، والمغني لابن قدامة ٢٦٠/٩.

[3] بدائع الصنائع ٢٠٨/٦.

وزاد الحنفية أنه لونهاه عن دفعها إلي بعض عياله فدفعها إليه ضمن إن كان له بدبأن كان له عيال غيره ، وإن لم يكن له بد منه لا يضمن( )[1]

واشترط المالكية في العيال الذين يجوز للوديع دفع الوديعة إليهم أن يكونو تحت غلقه من زوج أو ولد أو والدة ومن أشبههم( )[2]

وقال الشافعية :إذا أودعها عند غيره بلاعذر من غير إذن المالك ، فإنه يكون بذلك ضامنا ، سواء أكان ذلك عند أحد من عياله كزوجته وابنه ونحوهم . أوعند أجنبي ، لأن المستودع رضي بأمانة غيره ولم يسلطه على أن يودعها غيره ،فإن فعل ذلك كان متعديا ، ويلزمه ضمانها

اختلف الفقهاء في المدة التي ينبغي للوديع أن يحفظ بها الوديعة إذاغاب ربها غيبة منقطعة، أي فقد بحيث لا يدرى أحي هو أم ميت، وماذا يفعل بها بعد ذلك، على أربعة أقوال:

[1] ابن عابدين ٤٩٥/٤، والبدائع٢٠٩/٦، والبحر الرائق ٢٧٩/٧!

[2] المقدمات الممهدات٤٦٦/٢،

[3] تحفة المحتاج ١٠٥/٧، وروضة الطالبين ٣٢٧/٦، وكفاية الأخيار ٨/٢، والمحلي على المنهاج ١٨٢/٣، اختلاف العراقيين٦٣/٤(مطبوع بهامش الأم للشافعي).

(الأول) للحنفية: وهو أنه يلزمه حفظها حتى يعلم موت صاحبها أو حياته؛ لأنه التزم حفظها له، فعليه الوفاء بما التزم به لحديث وفاء لا غدرا " ( )[1]، وليس له أن يتصدق بها، كما هو الحال في اللقطة؛ لأن مالك اللقطة غير معلوم للملتقط فبعد التعريف يكون التصدق بها طريقا لإيصالها إليه، بخلاف الوديعة، فإن مالكها معلوم، فكان طريق إيصالها الحفظ إلى أن يحضر المالك أو يتبين موته، فيطلبها وارثه، ويدفعها إليه. قالوا: إلا أن تكون الوديعة مما يفسد أو يتلف بالمكث، فحينئذ يكون للوديع بيعها بأمر الحاكم، وحفظ ثمنها أمانة عنده مثل أصلها؛ لكن إذا لم يبعها، ففسدت بالمكث لا يضمن؛ لأنه حفظ الوديعة على الوجه الذي أمر به[2]( ).

(الثاني) للمالكية: وهو أنه ينتظر بها إلى أقصى ما يحيى المودع إلى مثله، ثم يدفعها إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، تصدق بها عنه. ( )[3]

(الثالث) للشافعية على المعتمد: وهو أن هذا مال ضائع، فمتى لم ييأس من مالكه أمسكه له أبدا، مع التعريف به ندبا، أو أعطاه للقاضي الأمين، فيحفظه له كذلك، ومتى أيس منه، أي

---

[1] حديث "وفاءلاغدراً". وروي من قول عمروبن عبسة :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من كان بينه وبين قوم عهد فلا يلحن عهداً ولايشدنه حتى يمضي أمده أوينبذ إليهم على سواء". أخرجه الترمذي (١٤٣/٤ـ ط الحلبي) وقال :حديث حسن صحيح

[2] الفتاوي الهندية٣٤٦/٤، والعقود الدرية لابن عابدين ٧٠/٢ ،وشرح المجلة للأتاسي ٢٥٥/٣،والمبسوط ١٢٩/١١،ورد المختار٥٠١/٤، وقرة عيون الأخيار٢٦١/٢،والمادة(٧٨٥)من المجلة العد لية ودرر الحكام٢٥٠/٢

[3] التفريع لإبن الحلاب٢٧١/٢ ،والكافي لإبن عبد البرص١٣٨ ط حسان، والمدونة ١٦٠/١٥.

بأن يبعد في العادة وجوده فيما يظهر، صار من جملة أموال بيت المال، فيصرفه في مصارفها من هو تحت يده، أو يدفعه للإمام ما لم يكن جائرا فيما يظهر.[1]

وأفتى الشيخ العز بن عبد السلام فيمن عنده وديعة أيس من معرفة مالكها بعد البحث التام، أن يصرفها في أهم مصالح المسلمين، فأهمها، وليقدم أهل الضرورة ومسيس الحاجة على غيرهم، ولا يبني بها مسجدا، ولا يصرفها إلا فيما يجب على الإمام العادل صرفها فيه. فإن جهل ذلك، فليسأل عنه أورع العلماء، وأعرفهم بالمصالح الواجبة التقديم. ( )[2]

(الرابع) للحنابلة: وهو أن الوديعة التي فقد مالكها، ولم يطلع على خبره، وليس له ورثة ـ وكذا الوديعة التي جهل مالكها ـ يجوز للوديع بدون إذن الحاكم أن يتصدق بها بنية غرمها إذا عرفه أو عرف وارثه، وله أن يدفعها إلى الحاكم، ويلزم الحاكم قبولها ( )[3]

ويرى الباحث أن قول الشافعية وفتوى الشيخ العز ابن عبد السلام وهو صرف المال المفقود مالكه بمصالح المسلمين.

---

[1] تحفة المحتاج١٢٧/٧، وما بعدها، ومغني المحتاج٩٢/٣.

[2] فتاوي العزبن عبد السلام ص ١١٨، وتحفة المحتاج١٢٧/٧، ومغني المحتاج٩٢/٣

[3] البدائع ٢١٠/٦، والبحر الرائق٢٧٥/٧، وروضة الطالبين ٣٤٣/٦، وأسنى المطالب٨٤/٣، وتحفة المحتاج ١٢٤/٧، وكشاف القناع ٢٠٢/٤، والمغني٢٦٨/٩، وكفاية الطالب الرباني ٢٥٣/٢

المطلب الثاني:كيفية رد الوديعة :

ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة أن رد الوديعة يحصل برفع اليد والتخلية بينها وبين المالك، على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع، كما إذا وضعها أمامه، وقال له اقبضها. ولا يلزم الوديع نقلها إلى دار المودع أو دكانه أو إلى أي مكان آخر إذا طلب ذلك منه المودع، سواء قلت المؤنة أو كثرت، لأن الوديع إنما قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص، فلم تلزمه الغرامة عليها، كما لو وكله على حفظها في ملك صاحبها، وإنما عليه التمكين من أخذها.

وعلى ذلك، فإذا امتنع الوديع عن نقلها إليه، وهلكت بعده بيده، لا يلزمه الضمان، لأن مؤنة الرد على المالك، وليس على الوديع شيء غير التخلية والتمكين. ( )[1]

[1] كشاف القناع ٤ / ٢٠٣، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٥٧، والمغني ٩ / ٢٦٩، والبحر الرائق ٧ / ٢٧٦، وروضة الطالبين ٦ / ٣٤٤، وأسنى المطالب ٣ / ٨٤، وتحفة المحتاج ٧ / ١٢٤، ودرر الحكام ٢ / ٢٧٢. المادة (٧٩٤) من المجلة العدلية.

مكان رد الوديعة

مكان رد الوديعة هو المكان الذي وقع فيه الإيداع، سواء قلت مؤنة حمل الوديعة أو كثرت، لأن الواجب على الوديع بعد الطلب أن يخلي بين الوديعة ومالكها، لا الحمل والرد.

ولا يجبر الوديع على تسليم الوديعة في مكان آخر، وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية والحنابلة. ( )[1]

موت الوديع قبل رد الوديعة:

إذا مات الوديع قبل رد الوديعة، وانتقلت إلى يد وارثه، فيجب عليه ردها لمالكها مع العلم به والتمكين منه، لزوال الائتمان ( )[2].

إذا وجد في تركة متوف صندوق أو كتاب أو كيس فيه نقود، كتب عليه بخط المتوفى أنه وديعة لفلان، فقد اختلف الفقهاء فيما يلزم الوارث فعله على قولين:

[1] المغني لابن قدامة ٢٦٩/٩، والفتاوي الفقهية الكبرى لابن حجرالهيتمي ٧١/٤، وكشا ف القناع ٢٠٣/٤، وردالحكام ٧١/٢، وشرح المجلة للأتاسي٢٨٦/٣.

[2] الإشراف لابن المنذر ١ / ٢٥٥، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٥٦، وكشاف القناع ٤ / ٢٠٢، والمادة (٨٣٤) من مرشد الحيران، والمادة (٨٠١) من المجلة العدلية.

(أحدهما) للحنفية والمالكية وهو الصحيح في المذهب عند الحنابلة: وهو أن على الوارث أن يعمل وجوبا بخط مورثه أن هذا الشيء وديعة لفلان، ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر. ( ) وهو أنه لا يلزم الورثة التسليم بذلك، لاحتمال أنه كتبه ناسيا وإمكان وقوع التزوير بالخط ونحو ذلك. ( ) وإنما يلزم الوارث التسليم بإقراره أو إقرار المورث[3] أو وصيته أو ببينة. ( ) قال ابن قدامة( )لا تثبت الوديعة إلا بإقرار من الميت أو ورثته أو[4] ببينة تشهد بها، وإن وجد عليها مكتوبا وديعة لم يكن حجة عليهم، لجواز أن يكون الظرف كانت فيه وديعة قبل هذا، أو كان وديعة لمورثهم عند غيره، أو كانت وديعة فابتاعها، وكذا لو وجد في رزمانج أبيه أن لفلان عندي وديعة، لم يلزمه بذلك، لجواز أن يكون قد ردها ونسي الضرب على ما كتب، أو غير ذلك.

---

[1] رد المحتار ٤ / ٣٥٤، والتاج والإكليل ٥ / ٢٥٩، وكشاف القناع ٤ / ٢٠٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٥٧، والإفصاح لابن هبيرة ٢ / ٢٧، ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ٦٠٨، ودرر الحكام ٤ / ١٤٣، ومواهب الجليل ٥ / ٢٥٩، والزرقاني على خليل ٦ / ١٢٠.

[2] روضة الطالبين ٦ / ٣٣١، وأسنى المطالب ٣ / ٧٨.

[3] المغني ٩ / ٢٧٠.

كيفية حلول المناسبة لحفظ الوديعة فترى الباحثة:

لاشك أن الوديعة من الأموال المعصومة في ذات القيمة الكبيرة وحرم الإسلام ضياعها وجعل الضمان على من يخرج الوديعة من حرزها ليستعملها ومن الحلول المناسبة نو جز مايايلي ماذكره الفقهاء في مصنفاتهم من باب الوديعة :

١ـ أن يودع المودع عند من يودع الوديعة ديانته وأمانته وورعه وقدرته على الوديعة .

٢ـ كون المستودع متبصراً في نفسه قبل قبول الوديعة لكفاءته التامة وأمانته الكاملة على حفظها.

٣ـ أن يضع ماله في البنوك الإسلامية ويستخذمه متي شاء دون رباولاشك في جوازهذالأنها بمثابة القرض من البنك .

٤ـ أن يضع المال في البنك بمقابل رباح في صورتها الجائزة وهي التي تكون بمثابة أوباعتبار مضاربة.

الخاتمة و تشمل مايلي:

١.ابرز النتا ئج .

٢.التوصيات.

٣. الفهارس المتعارف عليها .

١فهرس الأيات .

٢.فهرس الأحاديث.

٣.فهرس المصادر والمراجع.

أولا : أبرز النتائج :

١ـــ تأدية حقوق الاخرين دون نقصان .

٢ـــ حفظ الأمانة وعدم الإستهانة بها والتفريط .

٣ـــ رد الودائع والأمانات لأهلها وعدم كتما نها .

٤ـــ حفظ الأعراض والأموال .

٥ـ أن الدين الإسلامي حث المودع لديه على أن يتبصر في نفسه قبل قبول الوديعة فإن لم يجد في نفسه القدرة على حفظها وصيانتها حرم عليه قبولها والتورط في حفظها .

٦ـ أن الوديعة من أموا ل المعصومة ذات القيمة الكبيرة التي جعلت صاحبها لا يستطيع أن يفرط فيها نجعلها أمانة ووديعة عند أنسان يثق بأمانته ويستطيع حفظها ،بل أوجب عليه الإسلام إيداعهاحتى لاتضيع عليه.

٧ـ أن الشارع الحكيم مجرد نية الخيانة سبباًفي الإثم والمعصية،كماالضمان على من يخرج الوديعة من حرزها لينتفع بها .

ثانيا ـ **أبرز التوصيات:**

١ـ حفظ المال من الضروريات الخمسة للشريعة وعليه أوجد الشرع حدودالأجل حفظه فيجب على كل من ائتمن حفظ ما تمن به .

٢ـ ان لا يوضع المال على أيدي السفهاء وقد نهى الشرع بذلك .

٣ـ التعاون على البر والتقوى من مقاصد الشريعة والوديعة من هذا الباب فينبغي التعاون .

٤ـ الإرفاق في ذلك من حسن المعاملة مع الغير وعليه لا ضمان على المودع إذالم يفرط .

الحمد لله بنعمته تتم الصالحات القائل في محكم تنزيله : والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ﴾[1]( )وهكذا لكل بداية ونها ية وخير العمل ماأحسن وخير الكلا ماقل ودل وبعد هذا الجهد المتواضع أتمنى أن أكون موفقاً في سردي للعناصر السابقة سرداً لاملل فيه ولاتقصير موضحاالآثار لهذا الموضوع الشائق الممتع ،وفقني الله لمافيه صالحنا جميعا.

تمت بعون الله وآخر دعوانا أن لحمد لله رب العالمين.

[1] سورة إبراهيم٣٤.

فهرس الآيات

الآية	الصفحة
﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ ﴾	ج،١٨،١٥
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ﴾	ج،١٥
﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ﴾	١٥
﴿ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ ﴾	٣١
﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ ﴾	٥٢

فهرس الأحاديث

الأحاديث	الصفحة
أدالأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خان"	ج
والله عون العبد ماكان العبدفي عون أخيه"	ج
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"	و
أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عنه صلى الله وسلمعليهالودائع التي كانت عنده للناس	١٧
من نفس عن مؤ من كربة من كرب الدنيا	١٧
والله في عون العبد ما كان العبدفي عون أخيه	١٩
المسلمون على شروطهم	٣٩

فهرس المصادر والمراجع :

١ـ أحكام القرآن لابن العربي، ط. عيسى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٧٦هـ.

٢ـ تكملة فتح القديرالمسمات نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار للإمام شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زادة ط.دار الفكر.

٣. مصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمدبن محمدبن على المقرى الفيومي المكتبة العلمية

٤ـ الإقناع لابن المنذر ط . الرياض سنة ١٤٠هـ

٥ـ التاج والأكليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير الموافق ،مط .السعادة بمصر ١٣٢٩هـ.

٦ـ البحرا الرائق شرح كنز دقائق للإمام زين الدبن بن نجيم الحنفي ،ط . دار العربية الكبرى بمصر سنة ١٣٣٣هـ .

٧ـ بدائع الصنائع في ترتيب شرائع للإمام علاء الدين أبي بكرمسعود الكساني.مط ،الجمالية بمصرسنة١٣٢٧هـ .

٨ ـ أسني المطالب لزكريا الأنصاري ، ومعه حاشية الرملي عليه ، الميمنية بمصر سنة١٣١٣هـ.

٩ ـ رد الحكام شرح مجلة لعلي حيدر ، ط .مكتبة نهضة في بيروت وبغداد .

١٠- روضة الطالبين للنووي ط.المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١٣٨٨هـ.

١١- الكافي :لشخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدس ثم دمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي المتوفى سنة(٦٢٠هـ) الناشر دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٤هـ١٩٩٤م .

١٢- روضة القضاة للسمناني ،تحقيق د.صلاح الدين الناهي ط .مؤسسة الرسالة بيروت سنة ١٤٠٤هـ.

١٣- المقدمات الممهدات للقاضي إبن رشد،ط.دار العرب الإسلامي ببيروت سنة١٤٠٨هـ.

١٤-كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي وحاشية العدوي عليه،ط.دار المعرفة ببيروت.

١٥- بداية المجتهد ونهاية المقتصرللإمام حافظ أبي الوليد محمدبن أحمدابن محمدبن أحمدبن رشد الحفيد،مط.مصطفي البابي الحلبي بمصرسنة ١٣٢٩هـ.

١٦- المبسوط للإمام أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي مط.السعادة بمصر سنة ١٣٢٤٧هـ .

١٧- المغني للإمام موفق الدين أبي محمدعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، دار هجر ومكتبة القاهرة .

١٨- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء أبي الحسن علي بن السليمان المراداوى الحنبلي دار إحياء التراث العربي .

١٩- المبدع في شرح المقنع للإمام أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، المكتب الإسلامي بد مشق سنة ١٤٠٠هـ.

٢٠.الفتاوي الهندية(العالمكيرية)، مط.الأميرية ببولاق سنة١٣١٠هـ.

٢١.حاشيتا قيلولي وعميرة علي شرح المنهاج للمحلي،ط.عيسى البابي الحلبي بمصر١٣٩٤هـ.

٢٢.حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير للدردير،مط.مصطفي محمد بالقاهرةسنة ١٣٧٣هـ.

٢٣.رد المحتاج على الدر المختار لإبن عابدين،مط.الأميرية ببولاق سنة ١٢٧٢هـ.

٢٤.فقه المنهجي على مذهب إمام الشافعي رحمه الله تعالى: إشتراك في تأليف هذه السلسلة :الدكتور مصطفى الخن ، الدكتور مصطفى البغا ، على الشربجي الناشر دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق الطبعة الرابعة ١٤١٣هـ ١٩٩٢م عدد الجزاء ٨ برقم الكتاب موافق للمطبوع وهومديل بالحوشي.

٢٥.الأم الشافعي،مط.الأميرية ببولاق سنة ١٣٢٦هـ.

٢٦.تحفة المحتاج على المنهاج لابن حجر الهيتمي، ومعه حاشيتا الشرواني والعبادي، مط.الميمنيةبمصر سنة ١٣١٥هـ.

٢٧.صحيح مسلم،بعناية محمد فؤاد عبد الباقي،ط.عيسى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٧٥هـ.

٢٩.فنح الباري شرح صحيح البخاري لإبن حجر العسقلاني،مط. السلفية بمصر.

٣٠ـ اللباب مع الكتاب في الجمع بين السنة والكتاب لجال الدين أبو محمدعلي بن أبي يحيى زكريابن مسعودالأنصاري الخزرجي المنبجي المتوفى سنة (٦٨٦)المحقق د.محمد فضل عبد العزيز المراد لجمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي المتوفى سنة (٧٦٢) قدم للكتا ب محمد بن يوسف النووي صححه ووضع الحاشية :عبد العزيز الدويوبندي الفنجاني إلى كتاب الحج ثم أكملها محمد بن يوسف الكا ملفوري المحقق محمد عوامة الناشر مؤ سسة الريان للطبا عة والنشر بيروت لبنان دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة سعودية طبعة الأولى ١٤١٨هـ١٩٩٧م

فهرس الموضوعات:

البسملة ..... ب
البسملة ..... ب
إستهلال ..... ج
إهداء ..... د
ألشـــكروالتقـــــدير ..... هـ
ألمقـــدّمـــة ..... و
مشكلة البحث : ..... ز
أسباب إختيار الموضوع ..... ح
أهمية البحث ..... ح
أهذاف البحث ..... ح
أسئلة البحث ..... ط
حدود البحث ..... ط
.منهج البحث ..... ط
دراسات سابقة: ..... ي
هيكل البحث ..... ك
المبحث الثاني وفيه اربع مظالب: ١٣
المطلب الأول تعريف الوديعة ١٣
المطلب الثاني :حكمة مشروعية الوديعة ١٤
المطلب الثالث :ادلة المشوعية الوديعة. ١٥

المطلب الرابع:حكم التكليفي للوديعة ١٨
المبحث الثالث :أركان الوديعة وفيه خمسة مطالب :..... ٢١
المطلب الأول :أركان الوديعة ٢١
المطلب الثاني :صيغة الوديعة ٢١
المطلب الثالث :صفات العاقدين (وهما المودع والمستودع) ٢٤
المطلب الرابع :العين المودعة ٣٤
المبحث الخامس:شر وط الوديعة :..... ٣٧
المبحث الرابع:وجوب حفظ على الوديع وفيه مطلبان: ٣٨
المبطلب الأول وجوب الحفظ على الوديع:..... ٣٨
المطلب الثاني:كيفية رد الوديعة : ٤٥
الخاتمة ٤٩
فهرس الآيات ٥٣
فهرس الأحاديث ٥٤
فهرس المصادر والمراجع : ٥٥
فهرس الموضوعات: ٥٩